

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
9326/2538

นาง บัว ไชย เลิศ กับพวก
นาย หลิน เนืองมัจฉา

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 113 เดิม

พ.ร.บ.ให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497 มาตรา 8 วรรคสอง

ป.ที่ดิน มาตรา 1, มาตรา 9

ตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 1 ให้คำนิยามคำว่า"ใบจอง" ว่าหมายถึง หนังสือแสดงการยอมให้เข้าครอบครองที่ดินชั่วคราว จากคำนิยามดังกล่าวถือได้ว่า ทางราชการยังไม่ได้ให้สิทธิครอบครองอย่างเด็ดขาดแก่จำเลย จำเลยมีเพียงแต่สิทธิ เข้าไปทำประโยชน์ในที่ดินพิพาท โดยต้องปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนด รวมทั้งเงื่อนไขที่ทางราชการกำหนด แต่ในระหว่างที่จำเลยได้รับอนุญาตให้จับจอง ที่ดินพิพาท จำเลยจะต้องอยู่ภายในบังคับของพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมาย ที่ดิน พ.ศ.2497 มาตรา 8 วรรคสอง ซึ่งบัญญัติว่า ที่ดินที่ได้รับใบอนุญาตให้จับจอง ผู้ ได้รับอนุญาตจะโอนไม่ได้ เว้นแต่จะตกทอดโดยมรดก เมื่อการซื้อขายที่ดินพิพาทระ หว่างนายค.กับจำเลยยังอยู่ในระหว่างระยะเวลาห้ามโอนดังกล่าวนิติกรรมการซื้อขาย และส่งมอบที่ดินพิพาทเป็นการต้องห้ามขัดแจ้งตามกฎหมายจึงเป็นโมฆะกรรม ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 113 ที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้นแม้ โจทก์ทั้งสองผู้เป็นทายาทจะครอบครองที่ดินพิพาทสืบต่อจากนาย ค. มานานเพียงใด ก็ไม่ได้สิทธิครอบครอง ที่ดินพิพาทยังเป็นของรัฐอันบุคคลอาจได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์หรือ สิทธิครอบครอง>ตามประมวลกฎหมายที่ดิน แต่โจทก์ทั้งสองเข้าครอบครองภายใน

หลังจากประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับในปี 2497 แล้ว จึงมิใช่ผู้ได้มาซึ่งสิทธิครอบครองในที่ดินพิพาทก่อนวันที่ประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับทั้งการยึดถือครอบครองของโจทก์ทั้งสองก็ไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ เป็นการต้องห้ามตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9 ย่อมไม่ก่อให้เกิดสิทธิใด ๆ แก่โจทก์ โจทก์ทั้งสองจึงไม่มีอำนาจฟ้อง

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อปี 2516 นายคุณได้ซื้อที่ดินตามใบจอง(น.ส.2) เลขที่ 119 จากจำเลยจำเลยได้มอบการครอบครองให้นายคุณเข้าทำประโยชน์ในที่ดินดังกล่าว นับตั้งแต่ปี 2516ตลอดมา แต่ไม่ได้โอนสิทธิครอบครองมาจากจำเลยต่อมานายคุณถึงแก่กรรม โจทก์ทั้งสองในฐานะทายาทผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินมรดกของนายคุณได้เข้าครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินดังกล่าวโดยเจตนาเป็นเจ้าของตลอดมา โดยไม่มีผู้ใดโต้แย้งคัดค้าน ต่อมาจึงได้ยื่นคำขอออกใบแทนหนังสือรับรองการทำประโยชน์(ที่ถูกต้องเป็นใบจอง) ที่ดินดังกล่าวต่อสำนักงานที่ดินเป็นการโต้แย้งสิทธิครอบครองของโจทก์ทั้งสอง ขอให้พิพากษาว่าโจทก์ทั้งสองเป็นผู้มีสิทธิครอบครองที่ดินตามใบจองเลขที่ 119 ห้ามจำเลยเข้าเกี่ยวข้องในที่ดินดังกล่าวอีกต่อไป และให้เจ้าพนักงานที่ดินอำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานี ทำนิติกรรมแก้ไขทะเบียนผู้มีสิทธิครอบครองที่ดินโดยใส่ชื่อโจทก์ทั้งสองในใบจองดังกล่าวเป็นผู้มีสิทธิครอบครอง

จำเลยให้การว่า ที่ดินพิพาทจำเลยได้รับการจัดที่ดินให้จากทางราชการโดยได้ออกใบจอง (น.ส.2) เป็นชื่อของจำเลยตั้งแต่ปี 2516 จำเลยเข้าทำประโยชน์ตลอดมาจนกระทั่งเมื่อปี 2518 จำเลยกู้ยืมเงินจากนายคุณและได้มอบที่ดินพิพาทให้นายคุณเข้าทำกินต่างดอกเบี้ยนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา เมื่อนายคุณถึงแก่กรรมจำเลยให้โจทก์

ทั้งสองเข้าครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินพิพาทต่างดอกเบี๋ยต่อมาถึงปัจจุบัน โจทก์ทั้งสองไม่มีสิทธิคัดค้าน การที่จำเลยขอออกไปแทนใบจองและต่อมาสำนักงานที่ดินก็ได้ออกไปแทนใบจองให้แก่จำเลยแล้ว ที่ดินพิพาทจำเลยได้รับการจัดสรรมาจากคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ อาศัยประมวลกฎหมายที่ดินพ.ศ. 2497 เพื่อออกให้แก่จำเลยใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัยและประกอบการทำมาหาเลี้ยงชีพ โดยพิจารณาถึงคุณสมบัติและความสามารถของจำเลยโดยเฉพาะ ตามพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497 มาตรา 8 วรรคสองได้บัญญัติห้ามโอนที่ดินดังกล่าว และตามประมวลกฎหมายที่ดินพ.ศ.2497 มาตรา 31 ได้บัญญัติห้ามโอนไว้เช่นเดียวกันโจทก์ทั้งสองไม่มีอำนาจฟ้อง ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า โจทก์ทั้งสองมีสิทธิครอบครองที่ดินตามใบจอง เลขที่ 119 คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษากลับให้ยกฟ้อง

โจทก์ทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีนี้ศาลชั้นต้นมีคำสั่งรับฎีกาในปัญหาข้อกฎหมายซึ่งในการวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมาย ศาลฎีกาจะต้องถือตามข้อเท็จจริงที่ศาลอุทธรณ์ภาค 1 ได้วินิจฉัยจากพยานหลักฐานในสำนวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 238 ประกอบมาตรา 247 โดยศาลอุทธรณ์ภาค 1 วินิจฉัยข้อเท็จจริงมาว่าที่ดินพิพาทเป็นที่ดินของรัฐ เมื่อปี 2516 ทางราชการได้ออกใบจอง (น.ส.2) ที่ดินพิพาทให้แก่จำเลย ต่อมาในปี 2535ทางราชการได้ออกใบแทนใบจองที่ดินพิพาทให้จำเลยเนื่องจากจำเลยอ้างว่าใบจองฉบับเดิมสูญหาย ในปี 2516นายคุณสามมีโจทก์ที่ 1

ได้เข้าครอบครองที่ดินพิพาทและถึงแก่กรรมเมื่อปี 2519 หลังจากนั้นโจทก์ที่ 1 และโจทก์ที่ 2 ซึ่งเป็นบุตรได้ครอบครองที่ดินพิพาทเรื่อยมาจนปัจจุบัน ปัญหาวินิจฉัยในชั้นฎีกามีว่า โจทก์มีอำนาจฟ้องจำเลยหรือไม่ เห็นว่า จำเลยได้ขออนุญาตจับจองที่ดินพิพาทและทางราชการได้ออกใบจองที่ดินพิพาทให้จำเลยแล้วจ.13 ตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 1 ได้ให้คำนิยามของคำ "ใบจอง" ว่า "หมายความว่า หนังสือแสดงการยอมให้เจ้าครอบครองที่ดินชั่วคราว" จากคำนิยามดังกล่าวถือได้ว่าทางราชการยังไม่ได้ให้สิทธิครอบครองอย่างเด็ดขาดแก่จำเลย จำเลยเพียงแต่มีสิทธิเข้าไปทำประโยชน์ในที่ดินพิพาทโดยต้องปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนด รวมทั้งเงื่อนไขที่ทางราชการกำหนด แต่ในระหว่างที่จำเลยได้รับอนุญาตให้จับจองที่ดินพิพาท จำเลยจะต้องอยู่ภายใต้บังคับของพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดินพ.ศ. 2497 มาตรา 8 วรรค 2 ซึ่งบัญญัติว่า "ที่ดินที่ได้รับใบอนุญาตให้จับจอง ผู้ได้รับอนุญาตจะโอนไม่ได้เว้นแต่จะตกทอดโดยมรดก" ดังนั้น แม้หากข้อเท็จจริงจะฟังได้ตามที่โจทก์ทั้งสองฟ้องว่าเมื่อปี 2516 นายคุณได้ซื้อที่ดินพิพาทซึ่งมีใบจองจากจำเลย โดยจำเลยส่งมอบการครอบครองให้แล้ว ต่อมาในปี 2519 นายคุณถึงแก่กรรมโจทก์ทั้งสองซึ่งเป็นทายาทของนายคุณจึงได้ครอบครองที่ดินพิพาทอย่างเป็นเจ้าของตลอดมาก็ตามแต่การซื้อขายที่ดินพิพาทระหว่างนายคุณกับจำเลยตามที่โจทก์ทั้งสองอ้างยังอยู่ในระหว่างระยะเวลาห้ามโอนดังกล่าว ดังนั้นนิติกรรมการซื้อขายและส่งมอบการครอบครองที่ดินพิพาทระหว่างนายคุณกับจำเลยเป็นการต้องห้ามขัดแจ้งตามกฎหมายจึงเป็นโมฆะกรรมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 113ที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น แม้โจทก์ทั้งสองจะครอบครองที่ดินพิพาทสืบต่อจากนายคุณมานานเพียงใดก็ไม่ได้สิทธิครอบครองที่ดินพิพาทยังเป็นของรัฐ อันบุคคลอาจได้มาซึ่งกรรมสิทธิหรือสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดินแต่โจทก์ทั้งสองเข้าครอบครองภายหลังจากประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับในปี 2497 แล้วจึงมิใช่ผู้ได้มาซึ่งสิทธิครอบครองในที่ดินพิพาทก่อนวันที่ประมวลกฎหมายที่ดินใช้

บังคับทั้งการยึดถือครอบครองของโจทก์ทั้งสองก็ไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่จึงเป็นการยึดถือที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ส่วนที่โจทก์ทั้งสองฎีกาว่าแม้ขณะเกิดเหตุพิพาทคดีนี้โจทก์ทั้งสองยังมิได้สิทธิโดยชอบด้วยกฎหมาย แต่โจทก์ทั้งสองยอมมีสิทธิหวงแหนคุ้มครองป้องกันสิทธิซึ่งถูกละเมิด เมื่อจำเลยไปขอออกไปแทนใบจองที่ดินพิพาท โจทก์ทั้งสองจึงมีอำนาจฟ้อง เห็นว่าตราบไต่ที่โจทก์ทั้งสองยังมิได้รับอนุญาตให้เข้าไปยึดถือครอบครองที่ดินพิพาท การกระทำของโจทก์ทั้งสองจึงเป็นการเข้ายึดถือครอบครองที่ดินของรัฐ โดยมิได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นการต้องห้ามตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9 ย่อมไม่ก่อให้เกิดสิทธิใด ๆ แก่โจทก์ โจทก์ทั้งสองจึงไม่มีอำนาจฟ้องขอให้ศาลมีคำสั่งว่าโจทก์ทั้งสองมีสิทธิครอบครองที่ดินพิพาทและห้ามจำเลยเข้าไปเกี่ยวข้องกับที่ดินดังกล่าว

พิพากษายืน

(จเร อำนวยการพัฒนา-อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ-อรุณ น้าประเสริฐ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ